



Les Cours
Sésame et SAJ

FORMATION JURIDIQUE
CONCOURS & EXCELLENCE

FICHES D'ARRÊTS DE DROIT ADMINISTRATIF



Jurisprudence ivoirienne et jurisprudence française applicable en Côte d'Ivoire

ÉDITION ENRICHIE 2026

315 fiches classées en huit thèmes

Concours de la magistrature, ENA, greffiers et concours administratifs ivoiriens

SAVOIRS • MÉTHODE • RÉUSSITE

Abidjan, 2026

EXTRAIT GRATUIT 21 fiches offertes sur 315

Découvrez la méthode et la qualité de l'ouvrage complet avant de vous le procurer.

AVIS IMPORTANT Cet ouvrage est une production pédagogique exclusive des Cours Sésame et SAJ. Il ne constitue pas une publication officielle de la Cour suprême, du Conseil d'État ou d'une autre juridiction. Les fiches sont des synthèses élaborées par notre équipe pédagogique ; elles ne remplacent pas la lecture des décisions originales.

Avant-propos et méthode

La présente édition renforce les fiches d'arrêts initiales de droit administratif. Chaque fiche a été étoffée et de nouvelles fiches ont été ajoutées à partir de trois ensembles de sources : le Résumé de droit administratif 2026 des Cours Sésame et SAJ, le recueil « Connaître les arrêts par des questions » (321 questions), et des recherches documentaires portant sur la jurisprudence récente du Conseil d'État ivoirien. Ont notamment été exploités l'article de Jean Pannier consacré à l'évolution de la jurisprudence administrative ivoirienne en matière foncière (Village de la Justice, 13 décembre 2024), la déclaration de la FIDH du 20 mars 2024 relative au recours contre l'ordonnance d'amnistie et la revue de presse gouvernementale du 29 septembre 2023 relative au contentieux des élections locales. Les références de la jurisprudence française ont en outre été vérifiées et complétées à partir de l'ouvrage Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, 21^e édition, Dalloz, 2017), qui a permis de préciser la formation de jugement, la référence au Recueil Lebon et, pour plusieurs grands arrêts, les faits de l'espèce.

Conformément à la consigne retenue, l'ouvrage ne comporte que des décisions ivoiriennes ou des décisions françaises applicables en Côte d'Ivoire. Le critère d'applicabilité est celui qu'énonce le cours lui-même. Les règles et solutions françaises antérieures à l'indépendance ont vocation à continuer de s'appliquer, et les solutions postérieures sont reçues lorsqu'elles combleraient un vide du droit ivoirien, en vertu de la théorie de la raison écrite retenue par la Cour suprême. Chaque fiche porte un bandeau qui indique son rattachement.

Les fiches suivent une architecture constante : références, faits lorsque les sources les rapportent de manière fiable, solution et portée. La rubrique Portée signale, le cas échéant, les liens avec le droit positif ivoirien (Constitution du 8 novembre 2016 révisée le 19 mars 2020, loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 relative au Conseil d'État, loi n° 2020-627 du 14 août 2020 sur les établissements publics nationaux, loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012, loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023 portant statut général de la fonction publique) ainsi que les erreurs relevées dans les documents de travail.

Règles de prudence

Aucune date, aucun numéro et aucun fait n'a été inventé. Pour cette édition, les références signalées comme fragiles dans la version précédente ont été soumises à une recherche documentaire. Celles que la recherche a confirmées ont été complétées (formation de jugement, numéro de requête, référence au Recueil Lebon) ; celles qu'elle n'a pas permis de confirmer ont été retirées, de sorte que la fiche ne mentionne plus que la juridiction et le nom de l'arrêt. L'absence de rubrique Faits signifie que les faits ne sont rapportés par aucune source fiable. Pour la jurisprudence ivoirienne, la vérification se fait utilement dans la base de jurisprudence du Conseil d'État, qui rassemble les arrêts rendus par la haute juridiction administrative depuis 1986.

Principales corrections apportées aux documents de travail

Barel est daté du 28 mai 1954 et non de 1944 ; Blanco du 8 février 1873 et non de 1973 ; Anguet du 3 février 1911 ; Ville de Castelnaudary du 17 juin 1932 et non du 23 mai 1958 ; Monpeurt du 31 juillet 1942 ; Commune de Saint-Priest-la-Plaine du 22 novembre 1946 ; Commune de Nérès-les-Bains du 18 avril 1902. Sur le fond, sont rectifiés le régime inversé des SPA et SPIC dans trois plans du Résumé, la valeur du préambule dans l'arrêt Société Eky, le caractère alternatif des conditions de l'arrêt Société immobilière de Saint-Just, le sens de l'arrêt Prince Napoléon, l'attribution des conditions de la responsabilité du fait des lois à l'arrêt La Fleurette, la juridiction auteur des arrêts Edi Ossohou Séverin et Yapo Arsène, et la désignation de la défenderesse dans l'arrêt Dembélé Langani. Le rapprochement avec Les grands arrêts de la jurisprudence administrative a conduit à corriger d'autres dates : Laiterie Saint-Cyprien est du 3 janvier 1960, Société La Cartonnerie et Imprimerie Saint-Charles du 2 juin 1938, Graff du 4 juillet 1958, Thépez du 14 janvier 1935, Moritz (Tribunal des conflits) du 26 mai 1954 et Société L'Énergie industrielle du 1er mars 1954. L'arrêt Consorts Baud a été rendu en Section et non en Assemblée, et l'arrêt cité sous le nom de « Molsan » est l'arrêt Moisan du 30 mars 1979.

Répartition des fiches

L'ouvrage compte 315 fiches : 96 fiches de jurisprudence ivoirienne, 172 fiches de jurisprudence française antérieure à l'indépendance et 47 fiches de jurisprudence française postérieure reçue au titre de la raison écrite. Les 22 fiches ajoutées dans cette édition portent sur des grands arrêts commentés dans Les grands arrêts de la jurisprudence administrative qui ne figuraient pas encore dans le recueil. Les arrêts français cités par le cours mais dont la référence n'a pu être établie (neuf arrêts, dont Commune de Saint-Marc et Établissements Satan) ne font pas l'objet d'une fiche, faute de pouvoir vérifier leur applicabilité ; les règles qui leur sont prêtées sont reprises, avec cette réserve, dans la fiche de l'arrêt voisin. Un index alphabétique clôt le volume.

Votre extrait gratuit

Ce document vous offre 21 fiches choisies dans les huit thèmes de l'ouvrage : 10 décisions de la jurisprudence ivoirienne et 11 grands arrêts français applicables en Côte d'Ivoire. Elles sont reproduites telles qu'elles figurent dans l'édition complète, avec leur numéro d'origine et la même architecture : références, faits, solution et portée.

THÈME	FICHE	ARRÊT	JURISPRUDENCE
1. Notion de droit administratif et compétences	1	Blanco	Française applicable en CI
1. Notion de droit administratif et compétences	4	Société des Centaures routiers	Ivoirienne
2. Organisation administrative	6	Quéralt	Française applicable en CI
2. Organisation administrative	10	Dame Néméhou née Kinda Assiata Opportune	Ivoirienne
3. Principe de légalité	47	Barel	Française applicable en CI
3. Principe de légalité	65	Mlle Audran	Ivoirienne
3. Principe de légalité	78	Ordonnance d'amnistie n° 2018-669 du 6 août 2018	Ivoirienne
4. Service public et police administrative	93	Monpeurt	Française applicable en CI
4. Service public et police administrative	136	Edoua Kacou Fulbert et l'UJCY c/ Maire de Yopougon	Ivoirienne
4. Service public et police administrative	137	Benjamin	Française applicable en CI
5. Actes de l'Administration	173	By Jules	Ivoirienne
5. Actes de l'Administration	181	Dame Cachet	Française applicable en CI
5. Actes de l'Administration	208	Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux (imprévision)	Française applicable en CI
6. Responsabilité administrative	235	Anguet	Française applicable en CI
6. Responsabilité administrative	238	SATMACI c/ Kripa Amoin	Ivoirienne
6. Responsabilité administrative	246	Regnault-Desroziers	Française applicable en CI
7. Recours contentieux	269	Dame Lamotte	Française applicable en CI
7. Recours contentieux	270	Diby Yao Georges	Ivoirienne
7. Recours contentieux	283	Copagri c/ Cimaf	Ivoirienne
8. Fonction publique	307	Kouamé Kouadio (champ du statut)	Ivoirienne
8. Fonction publique	312	Abbé Bouteyre	Française applicable en CI

THÈME 1

La notion de droit administratif et la répartition des compétences

fiches 1 à 5

■ Les arrêts fondateurs.....fiches 1 à 5

THÈME 1 • LA NOTION DE DROIT ADMINISTRATIF ET LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Les arrêts fondateurs

01

Fiche 1 / 315

■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

BLANCO

RÉFÉRENCES	Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco, Lebon 1er suppl., p. 61
FAITS	La jeune Agnès Blanco est renversée et blessée par un wagonnet poussé par des ouvriers de la manufacture des tabacs de Bordeaux, service de l'État. Son père assigne l'État devant le tribunal civil sur le fondement des articles 1382 à 1384 du Code civil. Le préfet élève le conflit.
SOLUTION	La responsabilité de l'État à raison des dommages causés par les agents d'un service public ne peut être régie par les principes du Code civil. Elle obéit à des règles spéciales qui varient selon les besoins du service, et son contentieux relève de la juridiction administrative.
PORTÉE	Arrêt fondateur de l'autonomie du droit administratif et de la liaison de la compétence et du fond. Il marque la rupture avec le dogme de l'irresponsabilité de la puissance publique. Il est la référence du cours sur l'autonomie matérielle du droit administratif, que la Chambre administrative de la Cour suprême a transposée dans l'arrêt Société des Centaures routiers.

THÈME 1 • LA NOTION DE DROIT ADMINISTRATIF ET LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Les arrêts fondateurs

04

Fiche 4 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

SOCIÉTÉ DES CENTAURES ROUTIERS

RÉFÉRENCES	Chambre administrative de la Cour suprême, 14 janvier 1970, Société des Centaures routiers c/ État de Côte d'Ivoire
FAITS	Des véhicules de la société sont endommagés à la suite de la rupture des amarres d'un bac exploité par l'État. Le tribunal de première instance d'Abidjan se déclare compétent mais déboute la société. La Cour d'appel infirme pour incompétence. Un premier arrêt de cassation (1967) rappelle que, dans le système d'unité de juridiction, le juge judiciaire est compétent pour les litiges impliquant une personne publique. La Cour d'appel de renvoi statue alors selon le droit privé et la société se pourvoit de nouveau.
SOLUTION	La Chambre administrative casse, évoque et retient la responsabilité de l'Administration pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, en qualifiant le bac de service public administratif et en appliquant les règles du droit administratif.
PORTÉE	C'est l'équivalent ivoirien de l'arrêt Blanco. L'unité de juridiction n'emporte pas unité du droit applicable. L'arrêt fonde aussi le régime de la faute présumée à l'égard de l'usager d'un ouvrage public. Il sert enfin de repère pour la distinction SPA et SPIC, le bac étant ici qualifié de SPA à la différence du bac d'Eloka.

THÈME 2

L'organisation administrative

fiches 6 à 25

- Le contrôle hiérarchique.....fiches 6 à 15
- Le contrôle de tutelle.....fiches 16 à 20
- Les personnes publiques, les établissements et la capacité d'agir.....fiches 21 à 25

THÈME 2 • L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Le contrôle hiérarchique

06

Fiche 6 / 315

■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

QUÉRALT

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, Section, 30 juin 1950, Sieur Quéralt
FAITS	Un inspecteur du travail avait statué sur une demande d'autorisation de licenciement. Le ministre, saisi d'un recours hiérarchique, a réformé la décision.
SOLUTION	Le pouvoir hiérarchique existe de plein droit, sans texte. Le supérieur peut annuler ou réformer les décisions de son subordonné, pour des motifs de légalité comme d'opportunité, sauf texte contraire.
PORTÉE	Premier principe du contrôle hiérarchique (absence de texte). Le cours ivoirien en déduit que le supérieur ne peut invoquer l'absence de texte pour refuser d'exercer son contrôle. À combiner avec la limite dégagée par l'arrêt CFAO-Structor.

THÈME 2 • L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Le contrôle hiérarchique

10

Fiche 10 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

DAME NÉMÉHOU NÉE KINDA ASSIATA OPPORTUNE

RÉFÉRENCES	Chambre administrative de la Cour suprême, 30 juillet 1997, Dame Néméhou née Kinda Assiata Opportune c/ Ministère de l'Emploi et de la Fonction publique, GAJAI p. 14 et s.
FAITS	La requérante contestait une autorisation de licenciement et demandait, dans la même requête, la réparation de divers préjudices.
SOLUTION	L'acte du subordonné est susceptible de recours devant l'autorité hiérarchique, qui peut le confirmer ou l'annuler. La requête mêlant annulation et indemnisation est jugée irrecevable au titre du recours parallèle.
PORTÉE	Troisième principe du contrôle hiérarchique (recours de l'administré devant le supérieur). L'arrêt est aussi cité en matière de recours parallèle, solution qu'il faut désormais confronter à l'article 69 alinéa 2 de la loi organique de 2020, qui permet d'assortir les conclusions d'annulation d'une demande indemnitaire.

THÈME 3

Le principe de légalité

fiches 26 à 89

- L'obligation de respecter le droit.....fiches 26 à 34
- L'obligation de faire respecter le droit.....fiches 35 à 42
- Les principes généraux du droit.....fiches 43 à 52
- L'acte inexistant et la fraude.....fiches 53 à 62
- Le contrôle du juge sur les motifs et le pouvoir discrétionnaire.....fiches 63 à 71
- Les actes de gouvernement.....fiches 72 à 78
- Les mesures d'ordre intérieur.....fiches 79 à 82
- Les circonstances exceptionnelles.....fiches 83 à 89

THÈME 3 • LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ

Les principes généraux du droit

47

Fiche 47 / 315

■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

BAREL

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, Assemblée, 28 mai 1954, Barel, Lebon p. 308
FAITS	Le secrétaire d'État écarte de la liste des candidats au concours de l'ENA des candidats soupçonnés d'appartenir au parti communiste.
SOLUTION	L'Administration ne peut écarter un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques, sans méconnaître l'égal accès aux emplois publics. Le juge peut exiger de l'Administration la production des éléments justifiant sa décision.
PORTÉE	Principe d'égalité d'accès et de neutralité. Le recueil date par erreur l'arrêt de 1944 dans une question ; la date exacte est le 28 mai 1954.

THÈME 3 • LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ

Le contrôle du juge sur les motifs et le pouvoir discrétionnaire

65

Fiche 65 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

Mlle AUDRAN

RÉFÉRENCES	Chambre administrative de la Cour suprême
FAITS	Une candidate conteste son ajournement au baccalauréat.
SOLUTION	Le juge vérifie l'exactitude matérielle des faits, mais refuse d'apprécier les notes, qui relèvent du pouvoir souverain du jury.
PORTÉE	Limite du contrôle en matière d'examens et concours.

THÈME 3 • LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ

Les actes de gouvernement

78

Fiche 78 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

ORDONNANCE D'AMNISTIE N° 2018-669 DU 6 AOÛT 2018

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, audience du 20 mars 2024, recours de la FIDH, de la LIDHO et du MIDH (numéro de l'arrêt non publié dans les sources exploitées)
FAITS	Des organisations de défense des droits humains demandaient l'annulation de l'ordonnance d'amnistie des infractions liées à la crise post-électorale de 2010-2011.
SOLUTION	Le recours n'a pas abouti et l'ordonnance a été maintenue. Les requérants présentent la décision comme une déclaration d'incompétence, tout en affirmant qu'elle confirme la légalité de l'ordonnance ; la motivation exacte doit être lue dans l'arrêt lui-même.
PORTÉE	Illustre la question du contrôle des ordonnances de l'article 106 de la Constitution. En doctrine, l'ordonnance non ratifiée a valeur réglementaire et relève en principe du juge administratif, ce qui rend l'arrêt important pour la théorie des actes de gouvernement et de la loi d'habilitation. Informations tirées de la déclaration de la FIDH du 20 mars 2024.

THÈME 4

Les missions de l'Administration, service public et police administrative

fiches 90 à 144

- La notion de service public.....fiches 90 à 99
- Services publics administratifs et industriels et commerciaux.....fiches 100 à 106
- Les lois du service public.....fiches 107 à 114
- La police administrative, notion et distinction avec la police judiciaire.....fiches 115 à 121
- L'ordre public.....fiches 122 à 124
- L'interdiction de déléguer la police et d'user du contrat.....fiches 125 à 130
- Les autorités de police et le concours de police.....fiches 131 à 136
- Les limites des pouvoirs de police.....fiches 137 à 144

THÈME 4 • LES MISSIONS DE L'ADMINISTRATION, SERVICE PUBLIC ET POLICE ADMINISTRATIVE

La notion de service public

93

Fiche 93 / 315

■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

MONPEURT

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, Assemblée, 31 juillet 1942, Monpeurt, Lebon p. 239
FAITS	Un industriel conteste une décision du comité d'organisation des industries du verre.
SOLUTION	Les comités d'organisation, sans être des établissements publics, sont chargés d'un service public et peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux.
PORTÉE	Le recueil donne aussi la date du « 3 juillet 1942 » ; la date exacte est le 31 juillet 1942.

THÈME 4 • LES MISSIONS DE L'ADMINISTRATION, SERVICE PUBLIC ET POLICE ADMINISTRATIVE

Les autorités de police et le concours de police

136

Fiche 136 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

EDOUA KACOU FULBERT ET L'UJCY C/ MAIRE DE YOPOUGON

RÉFÉRENCES	Chambre administrative de la Cour suprême, 26 janvier 2000
FAITS	Le maire de Yopougon prononce la dissolution d'une association.
SOLUTION	Le maire est incompétent pour dissoudre une association ; la décision est annulée pour incompétence matérielle.
PORTÉE	La dissolution relève aujourd'hui des voies prévues par l'ordonnance n° 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile.

THÈME 4 • LES MISSIONS DE L'ADMINISTRATION, SERVICE PUBLIC ET POLICE ADMINISTRATIVE

Les limites des pouvoirs de police

137

Fiche 137 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

BENJAMIN

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, 19 mai 1933, Benjamin, Lebon p. 541
FAITS	Le maire de Nevers interdit une conférence de René Benjamin en raison de l'hostilité de syndicats d'instituteurs.
SOLUTION	La mesure de police restreignant la liberté de réunion n'est légale que si elle est nécessaire, c'est-à-dire si la menace de troubles graves ne peut être prévenue par des mesures moins contraignantes, notamment faute de forces de police suffisantes.
PORTÉE	Contrôle de proportionnalité des mesures de police. Repris en droit ivoirien pour la liberté de réunion.

THÈME 5

Les actes de l'Administration

fiches 145 à 218

- La notion d'acte administratif unilatéral.....fiches 145 à 159
- La compétence et les délégations.....fiches 160 à 168
- Forme, procédure et motivation.....fiches 169 à 175
- Entrée en vigueur et exécution.....fiches 176 à 180
- Le retrait et l'abrogation.....fiches 181 à 191
- Le contrat administratif, identification.....fiches 192 à 199
- La formation du contrat.....fiches 200 à 202
- L'exécution du contrat.....fiches 203 à 207
- L'équilibre financier et les faits nouveaux.....fiches 208 à 211
- La fin du contrat et le contentieux.....fiches 212 à 218

THÈME 5 • LES ACTES DE L'ADMINISTRATION

Forme, procédure et motivation

173

Fiche 173 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

BY JULES

RÉFÉRENCES	Chambre administrative de la Cour suprême, 20 février 1963
FAITS	Un agent d'exploitation des postes révoqué invoque la présence et la rédaction du procès-verbal par le secrétaire du conseil de discipline, qui n'en était pas membre.
SOLUTION	Cette irrégularité n'est pas un vice substantiel de nature à entraîner l'annulation. L'indiscipline et le manque de conscience professionnelle sont des fautes disciplinaires non couvertes par la loi d'amnistie.
PORTÉE	Vice de forme non substantiel et qualification juridique des faits, avec Bakayoko Amadou.

THÈME 5 • LES ACTES DE L'ADMINISTRATION

Le retrait et l'abrogation

181

Fiche 181 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

DAME CACHET

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, 3 novembre 1922, Dame Cachet
FAITS	Une propriétaire obtient une indemnité pour perte de loyers, dont le montant, jugé excessif, est ensuite réduit par le ministre.
SOLUTION	Un acte individuel créateur de droits, s'il est illégal, ne peut être retiré que dans le délai du recours contentieux et, si un recours a été formé, tant que le juge n'a pas statué.
PORTÉE	Arrêt de principe du retrait des actes illégaux créateurs de droits. Il ne concerne pas les actes réguliers, dont le retrait est en principe impossible ; la dissertation n° 3 du Résumé mêle les deux hypothèses.

THÈME 5 • LES ACTES DE L'ADMINISTRATION

L'équilibre financier et les faits nouveaux

208

Fiche 208 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉCLAIRAGE DE BORDEAUX (IMPRÉVISION)

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, 30 mars 1916
FAITS	La hausse considérable du prix du charbon pendant la guerre bouleverse l'économie de la concession de gaz.
SOLUTION	Lorsqu'un événement imprévisible et extérieur aux parties bouleverse l'économie du contrat, le concessionnaire doit poursuivre l'exécution, mais a droit à une indemnité d'imprévision couvrant une partie du déficit.
PORTÉE	Arrêt fondateur de l'imprévision. Conditions précisées par Fromassol (imprévisibilité), Ville de Toulon (extériorité) et Ville d'Elbeuf (indemnité partielle, due par l'autorité contractante).

THÈME 6

La responsabilité administrative

fiches 219 à 268

- La faute de service et son imputation.....fiches 219 à 222
- La police administrative.....fiches 223 à 228
- Le service public hospitalier.....fiches 229 à 233
- La faute personnelle et le cumul.....fiches 234 à 242
- L'action récursoire.....fiches 243 à 244
- La responsabilité sans faute.....fiches 245 à 254
- Les causes d'exonération.....fiches 255 à 258
- Le préjudice réparable et la réparation.....fiches 259 à 265
- La personne responsable.....fiches 266 à 268

THÈME 6 • LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE

La faute personnelle et le cumul

235

Fiche 235 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

ANGUET

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, 3 février 1911, Anguet, Lebon p. 146
FAITS	Le bureau de poste ferme avant l'heure ; un usager, invité à sortir par une porte réservée au personnel, est brutalement expulsé par deux agents et se fracture la jambe.
SOLUTION	Lorsque le dommage résulte à la fois d'une faute de service (fermeture prématurée) et d'une faute personnelle (brutalité), la victime peut demander réparation intégrale à l'Administration.
PORTÉE	Cumul de fautes. Le recueil date par erreur l'arrêt du 11 février 1911.

THÈME 6 • LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE

La faute personnelle et le cumul

238

Fiche 238 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

SATMACI C/ KRIPA AMOIN

RÉFÉRENCES	Chambre judiciaire de la Cour suprême, 21 janvier 1972
FAITS	Le conducteur d'un véhicule administratif prend à son bord sa maîtresse et, s'écartant de son itinéraire pour la conduire dans son village, provoque un accident dans lequel elle est blessée.
SOLUTION	La faute personnelle commise avec le véhicule du service n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
PORTÉE	Transposition ivoirienne de Mimeur, rendue par la chambre judiciaire.

THÈME 6 • LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE

La responsabilité sans faute

246

Fiche 246 / 315

■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

REGNAULT-DESROZIERES

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, 28 mars 1919, Regnault-Desrozières, Lebon p. 329
FAITS	L'explosion d'un dépôt de munitions installé au fort de la Double-Couronne, près de Saint-Denis, fait de nombreuses victimes.
SOLUTION	L'accumulation d'explosifs à proximité d'une agglomération crée des risques excédant les limites normales du voisinage ; la responsabilité de l'État est engagée sans faute.
PORTÉE	Responsabilité pour choses dangereuses.

THÈME 7

Les recours contentieux

fiches 269 à 306

- Le recours pour excès de pouvoir, principe général du droit.....fiches 269 à 271
- L'acte attaqué et l'intérêt à agir.....fiches 272 à 278
- Le recours administratif préalable et les délais.....fiches 279 à 287
- L'exception de recours parallèle.....fiches 288 à 290
- Les cas d'ouverture.....fiches 291 à 297
- Les procédures devant le Conseil d'État depuis 2020.....fiches 298 à 303
- Les pouvoirs du juge.....fiches 304 à 306

THÈME 7 • LES RECOURS CONTENTIEUX

Le recours pour excès de pouvoir, principe général du droit

269

Fiche 269 / 315

■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

DAME LAMOTTE

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, Assemblée, 17 février 1950, Ministre de l'Agriculture c/ Dame Lamotte
FAITS	Les terres de Mme Lamotte, concédées à un tiers par le préfet de l'Ain en application d'une loi sur la mise en culture des terres abandonnées, font l'objet d'annulations successives. Une loi de 1943 exclut alors tout recours administratif ou judiciaire contre de telles concessions.
SOLUTION	Le recours pour excès de pouvoir est ouvert, même sans texte, contre tout acte administratif ; il ne peut être exclu que par une disposition législative expresse visant ce recours.
PORTÉE	Le recours pour excès de pouvoir comme principe général du droit, reçu en droit ivoirien par Diby Yao Georges et Deflorin.

THÈME 7 • LES RECOURS CONTENTIEUX

Le recours pour excès de pouvoir, principe général du droit

270

Fiche 270 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

DIBY YAO GEORGES

RÉFÉRENCES	Chambre administrative de la Cour suprême, 1er avril 1964
FAITS	Un interprète de premier échelon est révoqué par le ministre de la Fonction publique à la suite d'une condamnation pénale qui ne l'avait pas privé de ses droits ; l'affaire, née à l'époque coloniale, est finalement jugée par la Cour suprême après l'indépendance.
SOLUTION	La révocation, dépourvue de base légale, est annulée pour erreur de droit ; le recours pour excès de pouvoir est ouvert même en l'absence de texte.
PORTÉE	Arrêt fondateur du recours pour excès de pouvoir ivoirien et définition de l'erreur de droit comme fausse interprétation de la loi ou décision prise sans base légale.

THÈME 7 • LES RECOURS CONTENTIEUX

Le recours administratif préalable et les délais

283

Fiche 283 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

COPAGRI C/ CIMAF

RÉFÉRENCES	Chambre administrative de la Cour suprême, arrêt n° 86 du 18 mai 2016
FAITS	La société Copagri a eu connaissance en mars 2013, par un rapport d'expertise qu'elle produit elle-même, des actes réattribuant ses parcelles à une autre société ; elle forme son recours gracieux fin juillet 2013.
SOLUTION	Le délai du recours préalable court à compter de la connaissance acquise ; formé plus de deux mois après, le recours est tardif et la requête irrecevable.
PORTÉE	Théorie de la connaissance acquise, dont la rigueur est tempérée en cas de fraude.

THÈME 8

La fonction publique

fiches 307 à 315

- Le champ du statut et les garanties de l'agent.....fiches 307 à 315

THÈME 8 • LA FONCTION PUBLIQUE

Le champ du statut et les garanties de l'agent

307

Fiche 307 / 315

■ ■ JURISPRUDENCE IVOIRIENNE

KOUAMÉ KOUADIO (CHAMP DU STATUT)

RÉFÉRENCES

Chambre administrative de la Cour suprême, 11 décembre 1970

SOLUTION

Les agents temporaires sont exclus du champ d'application du statut général de la fonction publique.

PORTÉE

À relire avec l'article 1er de la loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023, qui réserve le statut aux agents titularisés dans un grade.

THÈME 8 • LA FONCTION PUBLIQUE

Le champ du statut et les garanties de l'agent

312

Fiche 312 / 315

■ JURISPRUDENCE FRANÇAISE ANTÉRIEURE À L'INDÉPENDANCE, REÇUE EN DROIT IVOIRIEN

ABBÉ BOUTEYRE

RÉFÉRENCES	Conseil d'État, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Lebon p. 553, concl. Helbronner
FAITS	Le ministre de l'Instruction publique refuse à l'abbé Bouteyre l'autorisation de se présenter au concours d'agrégation de philosophie de l'enseignement secondaire public.
SOLUTION	L'agrégation étant un titre professionnel destiné au recrutement des professeurs de l'enseignement public, le ministre peut, dans l'intérêt du service, refuser d'y admettre un candidat qu'il n'estime pas apte à exercer dans un lycée ; le refus opposé à un ecclésiastique n'est entaché ni d'excès ni de détournement de pouvoir.
PORTÉE	Solution liée à la conception de la laïcité de l'époque et aujourd'hui remise en cause en France. Elle ne peut être transposée en Côte d'Ivoire, où l'article 14 de la Constitution du 8 novembre 2016 interdit toute discrimination dans l'accès aux emplois fondée sur les opinions religieuses ou philosophiques.

Sommaire de l'ouvrage complet

1. La notion de droit administratif et la répartition des compétences.....	fiches 1 à 5
Les arrêts fondateurs.....	fiches 1 à 5
2. L'organisation administrative.....	fiches 6 à 25
Le contrôle hiérarchique.....	fiches 6 à 15
Le contrôle de tutelle.....	fiches 16 à 20
Les personnes publiques, les établissements et la capacité d'agir.....	fiches 21 à 25
3. Le principe de légalité.....	fiches 26 à 89
L'obligation de respecter le droit.....	fiches 26 à 34
L'obligation de faire respecter le droit.....	fiches 35 à 42
Les principes généraux du droit.....	fiches 43 à 52
L'acte inexistant et la fraude.....	fiches 53 à 62
Le contrôle du juge sur les motifs et le pouvoir discrétionnaire.....	fiches 63 à 71
Les actes de gouvernement.....	fiches 72 à 78
Les mesures d'ordre intérieur.....	fiches 79 à 82
Les circonstances exceptionnelles.....	fiches 83 à 89
4. Les missions de l'Administration, service public et police administrative.....	fiches 90 à 144
La notion de service public.....	fiches 90 à 99
Services publics administratifs et industriels et commerciaux.....	fiches 100 à 106
Les lois du service public.....	fiches 107 à 114
La police administrative, notion et distinction avec la police judiciaire.....	fiches 115 à 121
L'ordre public.....	fiches 122 à 124
L'interdiction de déléguer la police et d'user du contrat.....	fiches 125 à 130
Les autorités de police et le concours de police.....	fiches 131 à 136
Les limites des pouvoirs de police.....	fiches 137 à 144
5. Les actes de l'Administration.....	fiches 145 à 218
La notion d'acte administratif unilatéral.....	fiches 145 à 159
La compétence et les délégations.....	fiches 160 à 168
Forme, procédure et motivation.....	fiches 169 à 175
Entrée en vigueur et exécution.....	fiches 176 à 180
Le retrait et l'abrogation.....	fiches 181 à 191
Le contrat administratif, identification.....	fiches 192 à 199
La formation du contrat.....	fiches 200 à 202
L'exécution du contrat.....	fiches 203 à 207
L'équilibre financier et les faits nouveaux.....	fiches 208 à 211
La fin du contrat et le contentieux.....	fiches 212 à 218

6. La responsabilité administrative.....	fiches 219 à 268
La faute de service et son imputation.....	fiches 219 à 222
La police administrative.....	fiches 223 à 228
Le service public hospitalier.....	fiches 229 à 233
La faute personnelle et le cumul.....	fiches 234 à 242
L'action récursoire.....	fiches 243 à 244
La responsabilité sans faute.....	fiches 245 à 254
Les causes d'exonération.....	fiches 255 à 258
Le préjudice réparable et la réparation.....	fiches 259 à 265
La personne responsable.....	fiches 266 à 268
7. Les recours contentieux.....	fiches 269 à 306
Le recours pour excès de pouvoir, principe général du droit.....	fiches 269 à 271
L'acte attaqué et l'intérêt à agir.....	fiches 272 à 278
Le recours administratif préalable et les délais.....	fiches 279 à 287
L'exception de recours parallèle.....	fiches 288 à 290
Les cas d'ouverture.....	fiches 291 à 297
Les procédures devant le Conseil d'État depuis 2020.....	fiches 298 à 303
Les pouvoirs du juge.....	fiches 304 à 306
8. La fonction publique.....	fiches 307 à 315
Le champ du statut et les garanties de l'agent.....	fiches 307 à 315

Index alphabétique des fiches

Index alphabétique des 315 fiches de l'ouvrage complet

Abadie.....	fiche 102
Abbé Bouteyre.....	fiche 312
Abbé Olivier.....	fiche 141
Abisset.....	fiche 276
Actes non créateurs de droits.....	fiche 187
Actes préparatoires et mesures non décisives (CI).....	fiche 157
Action française.....	fiche 138
Administration des Douanes et État de Côte d'Ivoire c/ Maroun Sleiman Saade et Diab Nasr Joseph (CI).....	fiche 31
AGEF (école Paul Langevin) (CI).....	fiche 300
Agnofé N'Douba c/ Ministère de l'Emploi et de la Fonction publique (CI).....	fiche 242
Ahizi Joseph (CI).....	fiche 67
Ahoué N'Guessan c/ Ministre de la Fonction publique (CI).....	fiche 310
Aka Ettien et État de Côte d'Ivoire c/ Dao Mamoudou (CI).....	fiche 219
Andrade.....	fiche 82
Andriamisera.....	fiche 88
Anguet.....	fiche 235
Approbation du contrat.....	fiche 201
Aramu.....	fiche 43
Arrighi.....	fiche 32
Assamoi Niamien (CI).....	fiche 281
Association AC ! et autres.....	fiche 305
Association des fonctionnaires de l'administration centrale des postes et télégraphes.....	fiche 168
Association générale des administrateurs civils.....	fiche 14
Association syndicale du canal de Gignac.....	fiche 21
Atsè Akéré Anansi (CI).....	fiche 241
Autorité compétente pour le recours préalable (CI).....	fiche 286
Autres arrêts ivoiriens d'inexistence foncière (CI).....	fiche 61
Bakayoko Amadou (CI).....	fiche 295
Barel.....	fiche 47
Benjamin.....	fiche 137
Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman.....	fiche 144
Bianchi.....	fiche 233
Blanco.....	fiche 1
Bloch.....	fiche 169
Bogui Aka Antoine c/ Ministre de la Fonction publique et formes de la requête (CI).....	fiche 278
Bonjean.....	fiche 309
Bosquain.....	fiche 89
Bouguen.....	fiche 94
Bourrely c/ État de Côte d'Ivoire (CI).....	fiche 254
Boussuge.....	fiche 303
Brou N'Guessan c/ Ministère de la Construction (CI).....	fiche 277
By Jules (CI).....	fiche 173
Cadot.....	fiche 3

Caisse primaire Aide et protection.....	fiche 92
Cames.....	fiche 245
Camino.....	fiche 63
Canal, Robin et Godot.....	fiche 51
Cas fortuit.....	fiche 257
Casanova.....	fiche 272
Cateland.....	fiche 134
Centre hospitalier de Lisieux et évaluation du préjudice.....	fiche 265
CFAO-Structor c/ Ministère du Travail (CI).....	fiche 11
Chambre syndicale nationale des entreprises industrielles de boulangerie.....	fiche 108
Chapou et Association générale des administrateurs civils.....	fiche 81
Chavat et Ville de Toulouse.....	fiche 266
CITEC Gratri c/ Ministre du Travail (CI).....	fiche 12
Coffi Sess Enoch Georges c/ Ministère de l'Emploi et de la Fonction publique (CI).....	fiche 152
Comaran Africa Line c/ Ministère de la Marine (circulaire interprétative) (CI).....	fiche 155
Comaran Africa Line c/ Ministère de la Marine (égalité) (CI).....	fiche 109
Communauté villageoise d'Akouédo-Atté c/ Ministre de l'Économie et des Finances (CI).....	fiche 189
Commune de Béziers.....	fiche 217
Commune de Clamart.....	fiche 29
Commune de Gavarnie et Werquin.....	fiche 253
Commune de Monségur.....	fiche 97
Commune de Morsang-sur-Orge.....	fiche 124
Commune de Nérès-les-Bains (concours de polices).....	fiche 132
Commune de Nérès-les-Bains (intérêt à agir contre la tutelle).....	fiche 16
Commune de Saint-Martin-en-Vercors.....	fiche 304
Commune de Saint-Priest-la-Plaine.....	fiche 247
Commune de Saint-Servan et Commune de Dourgne.....	fiche 19
Commune de Sidi-Bel-Abbès.....	fiche 28
Compagnie Alitalia.....	fiche 191
Compagnie des tramways de Cherbourg.....	fiche 210
Compagnie départementale des eaux.....	fiche 212
Compagnie France-Amérique (CI).....	fiche 26
Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux (continuité).....	fiche 112
Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux (imprévision).....	fiche 208
Compagnie générale d'énergie radio-électrique.....	fiche 77
Compagnie générale française des tramways.....	fiche 203
Compagnie marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet.....	fiche 74
Connaissance acquise, jurisprudence ivoirienne favorable au requérant (CI).....	fiche 284
Conservateur des eaux et forêts de Corse.....	fiche 98
Consorts Amoudruz.....	fiche 127
Consorts Baud.....	fiche 115
Consorts Lecomte et Dame Daramy.....	fiche 226
Constantin.....	fiche 133

Contentieux des élections locales de 2023 (CI).....	fiche 301
Contrats entre personnes privées.....	fiche 197
Copagri c/ Cimag (CI).....	fiche 283
Couitéas.....	fiche 41
Crédit foncier de France.....	fiche 156
d'Aillières.....	fiche 271
Dagbo Godé Pierre c/ la Primature (CI).....	fiche 9
Dame Aubergé et Dumont (circulation).....	fiche 121
Dame Aubergé et Dumont (responsabilité).....	fiche 227
Dame Cachet.....	fiche 181
Dame de la Murette.....	fiche 85
Dame Lamizana née Traoré Aïssatou c/ Ministère de la Construction et de l'Urbanisme (CI).....	fiche 184
Dame Lamotte.....	fiche 269
Dame Lancrin.....	fiche 171
Dame Noualek.....	fiche 116
Dame Néméhou née Kinda Assiata Opportune (CI).....	fiche 10
Dame Poujol.....	fiche 24
Dame Silvestre et Ville de Bagneux.....	fiche 178
Dame veuve Litzler et Dame veuve Buffevant.....	fiche 239
Dame veuve Marolle.....	fiche 119
Dame veuve Trompier-Gravier.....	fiche 44
Dames Dol et Laurent.....	fiche 84
Danthony et autres.....	fiche 175
Daudignac.....	fiche 139
de Fontbonne.....	fiche 54
De Robert Lafrégeyre.....	fiche 104
Deberles.....	fiche 308
Decerf.....	fiche 76
Deflorin (CI).....	fiche 56
Dehaene.....	fiche 111
Dembélé Langani et Dembéle Boua c/ Maire de Kouto (CI).....	fiche 135
Demoiselle Bobard et autres.....	fiche 313
Demoiselle Mimeur.....	fiche 237
Demoiselle Motsch.....	fiche 117
Demoiselle Quesnel.....	fiche 234
Denizet.....	fiche 69
Despujol.....	fiche 287
Destour.....	fiche 185
Diby Yao Georges (CI).....	fiche 270
Distillerie de Magnac-Laval.....	fiche 205
Distilleries bretonnes.....	fiche 103
Diéméléou Amon Gabriel Bilé c/ Ministre de l'Économie et des Finances (CI).....	fiche 58
Djan Ziago Joseph (CI).....	fiche 251
Doublet.....	fiche 35
Dr Soumé Bi Kacou et Aké Akébié Sylvie c/ Ministère de l'Emploi et de la Fonction publique (CI).....	fiche 231
Dégni-Ségui c/ Université nationale de Côte d'Ivoire (CI).....	fiche 221
Délégations de compétence.....	fiche 167

Département de Tarn-et-Garonne.....	fiche 218
Détournement de pouvoir.....	fiche 291
Edi Ossohou Séverin c/ Ministre de l'Intérieur (CI).....	fiche 160
Edoua Kacou Fulbert et l'UJCY c/ Maire de Yopougon (CI).....	fiche 136
Effimieff.....	fiche 25
El Hadj Bakary Koné c/ Ministre des Travaux publics (CI).....	fiche 182
Erreur manifeste d'appréciation (jurisprudence de référence).....	fiche 70
Essis Essoh Jean Mathieu c/ Ministère de l'Emploi (CI).....	fiche 289
Essoa Achiépo c/ Ministère de la Sécurité intérieure (CI).....	fiche 62
Exceptions au contradictoire (CI).....	fiche 172
Fait du prince.....	fiche 209
Faute par action ou par abstention.....	fiche 220
Faute personnelle, faute pénale et voie de fait.....	fiche 240
Fautes disciplinaires, qualification (CI).....	fiche 297
Force majeure, applications.....	fiche 211
Formation et validité.....	fiche 200
Fraude et contamination des actes subséquents (CI).....	fiche 299
Gboko Koné Jean-Paul Claude c/ Ministère de l'Emploi (CI).....	fiche 165
Geoffroy.....	fiche 8
Gheusi.....	fiche 114
Gnadré Tédi Justin et autres (CI).....	fiche 174
Gomel.....	fiche 64
Guiller.....	fiche 142
Gény et Goffart.....	fiche 75
Heulin.....	fiche 207
Heyriès.....	fiche 83
Houphouët-Boigny.....	fiche 140
Hériot et Territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.....	fiche 202
Ibrahima Tiene et Decaud Opoli (CI).....	fiche 279
Institution Notre-Dame du Kreisker.....	fiche 154
Jacquier.....	fiche 107
Jamart.....	fiche 15
Kacou Kassi Joseph c/ CNPF (CI).....	fiche 105
Kankah Malan Georgette c/ Ministre du Travail (CI).....	fiche 151
Kipré Gbeuly (CI).....	fiche 176
Komenan Yao Louis et Séry Ouanda Pierre c/ Ministère de la Sécurité publique (CI).....	fiche 311
Koua Ama Marie-Agnès (CI).....	fiche 260
Kouakou Koffi Martial et Tano Amon Esther Anastasie (CI).....	fiche 282
Kouakou N'Guessan c/ Ministère de la Sécurité et N'Guessan Konan (CI).....	fiche 296
Kouakou Raymond Lambert et autres (CI).....	fiche 186
Kouamé Kouadio (champ du statut) (CI).....	fiche 307
Kouamé Kouadio (CI).....	fiche 149
Kouamé Kouadio (contrats des agents temporaires) (CI).....	fiche 196
Koulade Rose c/ Université de Côte d'Ivoire (CI).....	fiche 66
Labonne.....	fiche 131
Lafage.....	fiche 290
Laiterie Saint-Cyprien.....	fiche 39
Langneur.....	fiche 13
Laruelle et Delville.....	fiche 243

Laugier.....	fiche 86
Leboucher et Tarandon.....	fiche 40
Leneveu.....	fiche 128
Letisserand.....	fiche 259
Limites de la modification unilatérale.....	fiche 204
Lot.....	fiche 274
Loua Kante Ouattara (certificats Doumbia et Djefaga) (CI).....	fiche 59
Magnier.....	fiche 95
Marie et Hardouin.....	fiche 79
Marion.....	fiche 87
Martin.....	fiche 215
Massonau.....	fiche 55
Mathias (Youan Bi Trayé) c/ Ministère de l'Emploi (CI).....	fiche 68
Ministre de l'Agriculture c/ Consorts Grimouard.....	fiche 194
Ministre des Finances (défaut d'intérêt du supérieur).....	fiche 18
Ministre des Travaux publics c/ Veuve Petit.....	fiche 258
Ministère de la Justice c/ Thouzellier.....	fiche 249
Mises en demeure.....	fiche 158
Mlle Audran (CI).....	fiche 65
Mme Duvignères.....	fiche 159
Mme Kouassi Adjoua Madeleine épouse Koïta c/ Mairie du Plateau (CI).....	fiche 126
Mme Menneret.....	fiche 306
Moineau.....	fiche 302
Moisan et Mme Lefebvre.....	fiche 228
Monpeurt.....	fiche 93
Moritz et Jeannier.....	fiche 244
Motivation des actes.....	fiche 170
N'Cho Jean-Baptiste c/ État de Côte d'Ivoire (CI).....	fiche 268
N'Guessan N'Da et Anoh Kouamé c/ Ministre de la Construction et de l'Urbanisme (CI).....	fiche 57
N'Guetta Bléhouet Jean c/ Ministre de la Fonction publique (CI).....	fiche 50
N'San Yapi Célestin c/ PTT (CI).....	fiche 280
Nado Koutoua et Degbou Yao Lazare (CI).....	fiche 285
Narcy.....	fiche 96
Nicolo.....	fiche 34
Ody Yapi c/ Ministre de la Fonction publique (CI).....	fiche 49
Olivier et Zimmermann.....	fiche 180
OPHLM de la Seine.....	fiche 214
Ordonnance d'amnistie n° 2018-669 du 6 août 2018 (CI).....	fiche 78
Oubli d'un corps étranger et erreur de diagnostic.....	fiche 232
Oulaye Télésphore Henri (CI).....	fiche 264
Pelletier.....	fiche 2
Perrin.....	fiche 164
Ponard.....	fiche 38
Pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction.....	fiche 206
Prade.....	fiche 99
Prince Napoléon.....	fiche 72
Préfet de la Guyane.....	fiche 145
Préfet de la Marne.....	fiche 17
Quéralt.....	fiche 6

Rabé Alexis c/ Ministère de la Fonction publique (CI).....	fiche 27
Recours en révision, arrêts de 2024 (CI).....	fiche 298
Recours parallèle (CI).....	fiche 288
Regnault-Desroziers.....	fiche 246
Retard du service.....	fiche 222
Richard.....	fiche 292
Rodière.....	fiche 179
Roger Abinader (CI).....	fiche 163
Rosan Girard.....	fiche 53
Rouzet.....	fiche 230
Rubin de Servens.....	fiche 73
Régie Abidjan-Niger c/ Atsé Pinkié et autres (CI).....	fiche 261
Sai Doua Pascal c/ Ministère de l'Emploi et de la Fonction publique (CI).....	fiche 161
Santucci (CI).....	fiche 30
SATMACI c/ Kripa Amino (CI).....	fiche 238
Savelli.....	fiche 229
Sieur Leroux.....	fiche 122
Siméon.....	fiche 106
Situations dangereuses.....	fiche 248
Société commerciale de l'Ouest africain (Bac d'Eloka).....	fiche 100
Société coopérative agricole de stockage de la région d'Albi.....	fiche 198
Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant.....	fiche 199
Société des amis de l'école polytechnique.....	fiche 275
Société des Centaures routiers (CI).....	fiche 4
Société des concerts du conservatoire.....	fiche 48
Société des granits porphyroïdes des Vosges.....	fiche 192
Société des produits laitiers La Fleurette.....	fiche 252
Société des transports du Sud (CI).....	fiche 255
Société du journal L'Aurore.....	fiche 46
Société Eky.....	fiche 33
Société Entreprise Peyrot.....	fiche 195
Société Frampar.....	fiche 120
Société immobilière de Saint-Just.....	fiche 143
Société industrielle du gaz et de l'électricité.....	fiche 129
Société KPMG et autres.....	fiche 52
Société L'Énergie industrielle.....	fiche 216
Société L'Énergie électrique du littoral méditerranéen c/ Ville de Grasse.....	fiche 130
Société La Cartonnerie et Imprimerie Saint-Charles.....	fiche 42
Société Le Profil.....	fiche 118
Société Les Films Lutétia.....	fiche 123
Société Les Quatre Frères.....	fiche 147
Société nationale de vente des surplus.....	fiche 213
Société pour l'esthétique de la France.....	fiche 37
SOTRABAT c/ Ministère du Logement (CI).....	fiche 183
Sylla Idrissa (faux constaté par le juge pénal) (CI).....	fiche 60
Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges.....	fiche 273
Syndicat général des ingénieurs-conseils.....	fiche 45
Syndicat national de la meunerie à seigle.....	fiche 188
Tapé Zagbré André c/ Ministre de la Fonction publique (CI).....	fiche 166

Teissier.....	fiche 314
Ternon.....	fiche 190
Terrier.....	fiche 90
Thérond.....	fiche 91
Tomaso Grecco.....	fiche 224
Travaux publics et ouvrages publics.....	fiche 250
Trésor public c/ Giry.....	fiche 5
Téry.....	fiche 315
Union des anciens militaires.....	fiche 36
Union syndicale des industries aéronautiques.....	fiche 101
Vannier.....	fiche 113
Ville de Castelnaudary.....	fiche 125
Ville de Dole.....	fiche 223
Ville de Nîmes c/ Pabion.....	fiche 20
Ville de Rueil-Malmaison c/ Tournier et Ville de Valence.....	fiche 256
Ville nouvelle Est.....	fiche 71
Violation des principes généraux, jurisprudence ivoirienne (CI).....	fiche 294
Violation du droit écrit, jurisprudence ivoirienne (CI).....	fiche 293
Vouters.....	fiche 148
Wharf de Sassandra c/ Compagnie des chargeurs réunis (CI).....	fiche 22
Winkell.....	fiche 110
Yao Douka Anderson (CI).....	fiche 80
Yapo Arsène et 180 autres c/ Mairie d'Abobo (CI).....	fiche 150
Yasri Alloua.....	fiche 7
Yayo Sagou (CI).....	fiche 162
Zianbi Youan Denise c/ Régie des chemins de fer Abidjan-Niger (CI).....	fiche 23
Zunon Séri Alain Stanislas c/ Assemblée générale de la Cour d'appel (CI).....	fiche 146
Époux Barbier.....	fiche 153
Époux Bertin.....	fiche 193
Époux Domenech.....	fiche 225
Époux Lemonnier.....	fiche 236
État de Côte d'Ivoire c/ Ayants droit Mensah Mensah (CI).....	fiche 262
État de Côte d'Ivoire c/ Groupement français d'assurances (CI).....	fiche 267
État de Côte d'Ivoire c/ Veuve Toucoulai Joséphine (CI).....	fiche 263
Étékou Augustin c/ Ministère du Commerce (CI).....	fiche 177

Vous venez de lire un extrait

FICHES D'ARRÊTS DE DROIT ADMINISTRATIF • ÉDITION ENRICHIE 2026

Ce que vous venez de lire n'est qu'un avant-goût.

Vous avez parcouru 21 fiches. L'ouvrage complet en contient 315. Imaginez la même rigueur appliquée à toute la matière, du principe de légalité aux procédures devant le Conseil d'État, en passant par le service public, la police administrative, les contrats et la responsabilité. Grâce à l'index alphabétique, vous retrouvez n'importe quel arrêt en quelques secondes.

CE QUE CONTIENT L'OUVRAGE COMPLET

- 315 fiches classées en 8 thèmes et 47 sous-thèmes, dans l'ordre du programme
- 96 fiches de jurisprudence ivoirienne (Chambre administrative de la Cour suprême, Conseil d'État)
- 219 fiches d'arrêts français reçus en droit ivoirien, avec leur rattachement signalé sur chaque fiche
- Une architecture constante : références, faits, solution et portée
- Des références vérifiées et complétées : formation de jugement, Recueil Lebon, dates rectifiées
- Les liens avec le droit positif ivoirien : Constitution de 2016 révisée en 2020, loi organique de 2020 sur le Conseil d'État, statut général de la fonction publique de 2023
- La jurisprudence récente : ordonnance d'amnistie de 2018, élections locales de 2023, recours en révision de 2024
- 22 nouvelles fiches dans cette édition enrichie et un index alphabétique de tous les arrêts

L'OUVRAGE COMPLET EN CHIFFRES

- 315** fiches d'arrêts
- 96** décisions ivoiriennes
- 219** arrêts français applicables en Côte d'Ivoire
- 8** thèmes et 47 sous-thèmes

Votre concours. Votre avenir. Ne laissez rien au hasard.

Aux concours de la magistrature, de l'ENA, des greffes et de la fonction publique, la jurisprudence administrative fait la différence. Le correcteur attend un arrêt cité avec exactitude, au bon endroit et avec sa portée. Une date fausse ou deux arrêts confondus coûtent des points. Les candidats qui réussissent ne connaissent pas tout par cœur : ils travaillent avec un outil fiable, bien classé, qu'ils révisent régulièrement.

Avec ces 315 fiches, vous révisez thème par thème, vous retrouvez un arrêt en un instant et vous savez exactement quoi en dire dans une dissertation, un commentaire ou un cas pratique. Vous entrez dans la salle d'examen avec une longueur d'avance.

La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre cet ouvrage. La vraie question est : pouvez-vous vous permettre de vous en passer ?

AVIS IMPORTANT *Cet ouvrage est une production pédagogique exclusive des Cours Sésame et SAJ. Il ne constitue pas une publication officielle de la Cour suprême, du Conseil d'État ou d'une autre juridiction. Les fiches sont des synthèses élaborées par notre équipe pédagogique ; elles ne remplacent pas la lecture des décisions originales.*

Comment obtenir l'ouvrage complet ?

C'est simple. Écrivez-nous sur WhatsApp dès maintenant :

01 60 86 05 37

Envoyez simplement le message :

« Je veux les Fiches d'arrêts de droit administratif 2026 »

et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.



Votre partenaire de réussite aux concours
toutsurledroitivoirien03@gmail.com

Ne tardez pas : les concours n'attendent pas !
Votre réussite commence aujourd'hui.

315 fiches • 8 thèmes • Édition enrichie 2026 • Les Cours Sésame et SAJ • 01 60 86 05 37
SAVOIRS • MÉTHODE • RÉUSSITE